



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara niaga pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

DIESEL, S.p.A suatu perseroan menurut hukum Negara Itali, berkedudukan di Via dell'Industria N.4/6, 36042, Breganze (VI), Itali, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** beralamat di Graha Intermedia 3rd floor, Jln. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **H. Amris Pulungan, S.H.; Yanto Jaya, S.H.; Neneng Sri Wiyanti, SE, S.H.; Mohamad Hasim, S.H.; dan Muchamad Arif Rochman, S.S, S.H.**, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2019selanjutnya disebutsebagai----- **PENGUGAT :**

Melawan:

1. **AGUS MAKMUR**, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT;**
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERGUGAT :**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat jawab menjawab yang diajukan para pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register : 31/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei, dan telah dirubah/penambahan gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. PENGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK TERKENAL "DIESEL & VARIASINYA" BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT.

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik asli merek-merek "DIESEL & Variasinya" telah diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai MEREK TERKENAL, antara lain dalam perkara :

- 1.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1314 K/Pdt/2000, Tanggal 13 Februari 2002, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO (Tergugat dalam perkara aquo), dahulu bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 2B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang. bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1. II dan III :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena juxta factie telah salah menerapkan hukum tentang penafsiran perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal seolah-olah hukum lebih diarahkan melindungi pendaftaran pertama (*prinsip first to file*) in casu Termohon Kasasi tidak terbukti sebagai pemakai pertama merek Diesel sejak tahun 1992, hal ini didasarkan atas fakta hukum :

- a. Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek dagang Diesel itu dengan bentuk tulisan berdiri seperti dimiliki Penggugat asal dengan logo bundar tanpa tulisan tetapi diisi gambar pria berambut jambul yang tidak ada perbedaan dengan merek dagang yang dimiliki Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat telah memakai merek Diesel itu setidaknya tahun 1959 dengan bentuk tulisan berdiri dengan logo bundar bergambar pria berambut jambul diikuti tulisan, dan bahasa asli pemilik mereka ;

Hal. 2 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Bahwa merek Diesel dipakai untuk berbagai produk pakaian jadi, alat tulis dan lain-lain;
- d. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Diesel itu di semua Negara +/- 60 negara, diikuti bukti promosi pamerannya; Menimbang, bahwa di dalam hal pemilik merek terdaftar tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama dan karena pemakai merek itu **mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat, Mahkamah Agung beralasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa Tergugat menggunakan merek dagang itu dengan itikad tidak baik;**

Amar Putusan :

1. **Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL No. 313344, untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;**
 2. **Menyatakan merek Tergugat I dengan nomor pendaftaran 287082 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat;**
 3. Menyatakan batal merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II;
 5. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 77 K/Pdt/2007, Tanggal 22 Januari 2008, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan TAN SIAU PHENG, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Hal. 3 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat :

mengenai alasan I s/d III :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P3-1 s/d P3-38 dan P.4 s/d P.7 merek DIESEL milik Penggugat terbukti merupakan merek terkenal sebab selain telah dipromosikan secara gencar juga telah terdaftar pada sekitar 39 Negara dan sudah dikenal di masyarakat Indonesia sebelum Tergugat I mendaftarkan merek DIESEL yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek DIESEL milik Penggugat yang sudah terdaftar di beberapa negara tersebut;
- Bahwa telah terbukti pula bahwa Tergugat I mendaftarkan merek DIESEL miliknya tersebut dengan didasari oleh itikad tidak baik, meskipun ia telah mendaftarkan lebih dahulu dari pada Penggugat, sebab merek DIESEL milik Penggugat tersebut adalah merupakan merek terkenal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIESEL S.P.A. dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 380/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST. tanggal 2 Juli 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIESEL S.P.A.tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 380/ Pdt.G/1997/ PN.JKT.PST. tanggal 2 Juli 1998;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL No. 313344 untuk

Hal. 4 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil pihak lain;

3. Menyatakan merek Tergugat I DIESEL Nomor pendaftaran 291019 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat;
 4. Menyatakan batal merek Tergugat I DIESEL Nomor pendaftaran 291019 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I Nomor pendaftaran 291019 dalam Daftar Umum Tergugat II;
 6. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa merek DIESEL milik Penggugat juga dinyatakan sebagai MEREK TERKENAL berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT,SUS-MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat mengenai Keterkenalan Merek Diesel dan variasinya di dunia Internasional telah terbukti dengan sangat meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalil-dalil Penggugat tersebut yang didukung dengan bukti-bukti P-47 sampai dengan bukti P-84 yang bersesuaian dengan bukti TT 1 sampai dengan bukti TT 37 yang berupa sertifikat merek atas nama Tergugat, maka telah jelas bahwa antara merek Tergugat dengan merek Penggugat terdapat persamaan pada pokoknya pada unsur yang menonjol berupa bunyi dan pengucapan kata-kata DIESEL;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengetahui keberadaan merek Penggugat sebelum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat memang berniat untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut di

Hal. 5 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup, menurut majelis telah jelas terdapat hubungan yang erat antara merek dagang DIESEL dengan nama perusahaan Penggugat, yang juga menggunakan kata-kata DIESEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Dengan mengingat dan memperhatikan pasal 4 jo pasal 69 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai bagian esensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek-merek "DIESEL & Variasinya" atas nama Tergugat :....., mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Hal. 6 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :....., mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
 7. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :....., milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.316.000,- (delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
3. Bahwa adapun merek-merek yang menggunakan kata-kata "DIESEL" maupun Logo Mohican yang dibatalkan berdasarkan [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT,SUS-MERREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap](#), dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, adalah sebagai berikut:
- E. PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MERREK DAGANG "DIESEL & VARIASINYA" YANG SUDAH DIKENAL MILIK PENGUGAT DENGAN MERREK DAGANG "DIESEL HOUSE" MILIK TERGUGAT.**
4. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian

Hal. 7 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek :
"DIESEL HOUSE", seperti tersebut dibawah ini :

Daftar No. IDM.000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, untuk jenis barang : **Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal dan selop.**

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat "DIESEL & Variasinya" yang sudah terkenal, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(1) huruf (a) dan (b), Pasal 21 ayat (2) a & Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

6. Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut :

e. visual

b. Pengucapan

Bunyi pengucapan merek-merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni mengandung essensial DIESEL.

c. Persamaan Jenis Barang

Tergugat telah mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE " untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas **25** yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 3, 9, 14, 16, 18, dan **25**;

7. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek "DIESEL HOUSE" milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya

Hal. 8 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

E. PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT HARUS DIBATALKAN KARENA TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK TERSEBUT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG MEREK)

8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasan nya berbunyi sebagai berikut:

" Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Penjelasan nya :

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Merek nya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka tindakan Tergugat mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE", telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "DIESEL HOUSE" dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap merek nya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat.

9. Bahwa Tergugat adalah bukan pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan merek nya secara layak dan jujur karena Tergugat telah



mengetahui bahwa merek dagang "DIESEL & Variasinya" telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas goodwill dan reputasi dari merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan *reputasi yang solid* dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk membatalkan merek "DIESEL HOUSE" milik Tergugat;

10. Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek "DIESEL HOUSE", karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek "DIESEL & Variasinya" di berbagai negara pada tahun 1978 sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia ;
11. Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan *goodwill* dari merek yang sudah dikenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid;
12. Bahwa pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat. Dan berdasarkan *adagium* PIRATE NON MUTAT DOMINIUM yang berarti "**Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya**", maka merek "DIESEL HOUSE" yang dimiliki oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan



- itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;
13. Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas-kelas barang yang didaftarkan oleh Tergugat, akan tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih merek "DIESEL HOUSE" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat yang sudah terkenal secara International;
 14. Bahwa sukar untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE" sebagai mereknya, kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
 15. Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
 16. Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek-merek terkenal Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal;
 17. Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek-merek terkenal milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE" sebagai mereknya. Bahkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/1986 (sengketa merek "NIKE" )** secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang;

Hal. 11 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



18. Bahwa mengingat merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (1) huruf a & b jo Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" milik Tergugat tersebut;

F. MEREK MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN BAGIAN YANG ESSENSIAL DARI NAMA PERUSAHAAN PENGGUGAT.

19. Bahwa sudah jelas merek "DIESEL" milik Penggugat merupakan bagian daripada nama badan hukum Penggugat, DIESEL S.p.A, karena kata "DIESEL" yang digunakan sebagai merek (milik) Penggugat tersebut merupakan bagian yang esensial dari nama badan hukum Penggugat termaksud dan bagi Tergugat kata "DIESEL" itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan nama badan hukum Tergugat;
20. Bahwa oleh karena kata "DIESEL" yang digunakan sebagai merek adalah merupakan bagian yang esensial (utama) dari nama badan hukum Penggugat dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemakaiannya oleh pihak lain tanpa seijin dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris yang selengkapnya dikutip sebagai-berikut:

"A trade name shall be protected in all the countries of Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trade mark"

Terjemahannya :

"Satu nama perniagaan/dagang dilindungi dalam semua Negara-negara Uni tanpa kewajiban pengajuan atau pendaftaran apakah hal tersebut membentuk bagian dari merek dagang atau tidak"

Bahwa ketentuan tersebut di atas adalah mengenai perlindungan bagi nama perusahaan (trade name), yaitu bahwa nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya, baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak. Bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai terhadap kesimpang-siuran mengenai asal atau sumber dari barang-barang yang beredar di pasaran yang memakai merek yang mengandung nama atau nama perusahaan orang lain yang telah dikenal sebagai produsen



barang-barang yang bermutu baik.

21. Bahwa ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris ini telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang berbunyi sebagai-berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Penjelasan :

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

22. Bahwa merek “DIESEL” milik Penggugat adalah merupakan bagian esensiil daripada nama badan hukum Penggugat, DIESEL, S.p.A., berdasarkan ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris tentang perlindungan atas nama badan hukum, disamping itu merek “DIESEL dan Variasinya” milik Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai merek yang sudah terkenal, maka terdapat relevansi bahwa penggunaan kata/nama “DIESEL” oleh Penggugat baik untuk merek dagang maupun untuk nama badan hukum Penggugat yaitu DIESEL, S.p.A., sebagai produsen yang menghasilkan produk-produk berkualitas dengan merek “DIESEL”, maka kedua-duanya secara timbal-balik dan bersama-sama sudah terkenal secara internasional;
23. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya telah membatalkan merek-merek dagang Internasional yang sekaligus juga merupakan nama perusahaan yang terkenal, yang terdaftar atas nama pemilik merek lokal, dengan kata lain Mahkamah Agung R.I. juga memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama badan hukum yang terkenal milik orang lain secara tanpa hak, antara lain dalam putusan-putusan berikut ini :
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2854 K/Sip/1981, tanggal 19 April 1982, dalam sengketa merek “YAMAHA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1972 K/Sip/1982, tanggal 04 Mei 1983, dalam sengketa merek "**BAUME & MERCIER**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984, dalam sengketa merek "**DUNHILL**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3561 K/Pdt/1983, tanggal 30 Maret 1985, dalam sengketa merek "**CHLOE**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 150 K/Pdt/1984, tanggal 14 Juni 1985, dalam sengketa merek "**EMOON**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1655 K/Pdt/1995, tanggal 26 Juni 1995, dalam sengketa merek "**PRINCE**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 978 K/Pdt/1991, tanggal 30 Juni 1995, dalam sengketa merek "**GUCCI**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994, tanggal 03 November 1995, dalam sengketa merek "**GIORDANO**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995, dalam sengketa merek "**KNIRPS**";

24. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 jo Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, bersama ini Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai

Hal. 14 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya bernama H.AMRIS PULUNGAN, SH dan NENENG WIYANTI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2019 sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama BAMBANG SURYO WIDODO, SH.MH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2019 dan Turut Tergugat hadir Kuasanya bernama GEMA PERMANA RAHMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019 dan Surat Tugas tertanggal 14 Juni 2019 dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara gugatan ini dengan cara berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan ada perubahan atas gugatan tersebut serta kemudian Penggugat menyerahkan perubahan gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KEBERATAN TERHADAP PERUBAHAN GUGATAN

Dalam sidang pertama 17 Juni 2019, PENGGUGAT mengubah gugatannya terhadap perubahan gugatan ini TERGUGAT berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Dalam perkara a quo Penggugat menambah Keputusan Hakim yang menjadi Positanya yaitu dengan menambahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.6/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan Jemmy Wartono, (hal 6-12 perubahan gugatan)

Kemudian dalam angka 51 halaman 39 ditambahkan pula Jurisprudensi mahkamah Agung RI No 220 K/Pdt/1986 sengketa merek Nike.

Perubahan Gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg namun di dalam pasal 127 RV di tentukan bahwa perubahan gugatan diperkenankan dalam pemeriksaan sepanjang tidak mengubah petitum ataupun posita atau dasar tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan penggugat. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (tanggal 11 Maret 1970 Nomor 454 K.Sip/1970, tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1042 K/Sip/1971, dan tanggal 29 Januari 1976 Nomor 823 K/Sip/1973). Oleh karena itu, mengenai pengurangan tuntutan wajarlah diperkenankan sebab pengurangan tuntutan tidak merugikan tergugat (Riduan Syahrani ; Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hlm 69-70) dalam perkara a quo dalam perubahan gugatannya menambah posita berupa putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dengan demikian perubahan gugatan PENGGUGAT adalah dengan menambahkan posita gugatan maka Tergugat berkeberatan dan dengan dasar tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu dan memberikan putusan sebagai berikut “tidak dapat menerima perubahan gugatan PENGGUGAT tersebut”.

Hal. 16 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali diakui secara tegas.

Bahwa TERGUGAT adalah pemilik merek “**DIESEL HOUSE**” IDM000427827 atas nama **Agus Makmur (TERGUGAT)**, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2010 kelas 25 melindungi jenis barang Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal, dan selop dikarenakan merek TERGUGAT memenuhi syarat hukum sebagai merek di Indonesia. (Bukti T-1)

Tidak ada Persamaan Pada Pokoknya

2. Bahwa merek TERGUGAT **DIESEL HOUSE** yang terdiri dari kata DIESEL dan HOUSE dimana baik kata DIESEL maupun HOUSE adalah kata umum yang ada hampir disetiap kamus Bahasa Inggris maupun bahasa Inggris – Indonesia seperti misalnya kata Diesel di dalam Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University press, sixth impression, 1994 page 177 menyatakan : diesel (noun) = diesel engine 1. An engine in buses, trains, cars 2. The heavy oil that is used in the engine. demikian pula The Merriam Webster dictionary, GG Merriam, Philippines 1994 page 255 yang menyatakan diesel (noun) 1. Diesel engine, 2. a vehicle driven by a diesel engine.

Diesel sendiri sebenarnya merupakan nama penemu mesin Diesel yaitu nama lengkapnya Rudolf Christian Karl Diesel yang lahir di Paris, Perancis 1858.

Demikian pula dengan kata HOUSE, dalam Oxford Wordpower Dictionary sebagaimana tersebut di atas page 311 menyatakan : a building is made for one family to live in. Jadi kata tersebut baik DIESEL maupun HOUSE merupakan kata umum yang dapat dijumpai hampir di semua kamus

Hal. 17 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



bahasa Inggris, dan masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan kata-kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti rumah, (bukti T2a, 2b,2c)

Tergugat Mendaftar dengan itikad baik, tidak meniru, tidak membajak

3. Jadi dalam memilih merek TERGUGAT tidak diilhami oleh merek PENGGUGAT maupun badan hukum PENGGUGAT Diesel Spa yang juga bukan merupakan nama pendirinya, bukan kata ciptaan pendirinya maka PENGGUGAT tidak dapat memonopolinya, dalam hal ini TERGUGAT juga tidak ada maksud untuk membonceng dengan itikad tidak baik. Adapun mengenai keterkenalan DIESEL sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak tepat tidak tepat dalam perkara a quo karena apabila memperhatikan pengetahuan masyarakat akan diesel, maka perhatian khalayak ramai dan masyarakat mengarah pada mesin kendaraan dan DIESEL akan diartikan dengan: mesin, mobil maupun kendaraan lainnya yang dioperasikan dengan diesel dan kata diesel sendiri adalah nama penemunya yaitu "Rudolf DIESEL" dan merek TERGUGAT adalah DIESEL HOUSE bukan hanya DIESEL (Bukti T – 3 a,b)dengan demikian dalil PENGGUGAT tidaklah tepat maka harus ditolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa disamping itu, merek "DIESEL HOUSE" milik TERGUGAT adalah suatu "penamaan" yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, serta tidak ada kata yang lebih menonjol atau dominan, baik itu DIESEL maupun HOUSE. Dan juga pernah terdaftar dengan No. 248966 dan diperpanjang 424630 karena memenuhi syarat hukum sebagai merek dan oleh karenanya TERGUGAT adalah sebagai pemakai dan pemilik pertama merek DIESEL HOUSE kelas 25 di Indonesia.
(Bukti T-4a, b, c)
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 4 di atas, kami menyangkal seluruh dalil dari kuasa DIESEL S.P.A dan berpendapat kedua merek tersebut yaitu "DIESEL" yaitu DIESEL dengan berbagai Variasinya termasuk kepala Indian (Indian head) dengan merek "DIESEL HOUSE" adalah sama adalah tidak benar sama sekali, karena secara faktual maupun secara yuridis tidak ada persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan berbeda baik arti maupun bunyi ucapan maupun

Hal. 18 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



tampilannya sehingga tidak pernah menyesatkan konsumen dan khalayak ramai bila disandingkan.

Perlu diperhatikan pula merek TERGUGAT tidak ada kaitan dengan variasi merek DIESEL PENGGUGAT yaitu kepala Indian Mohican dan sebagainya (hal 32-34 gugatan) serta gugatan gugatan hal 34-38 oleh karenanya TERGUGAT tidak membajak, tidak meniru, tidak membonceng dan tidak beritikad buruk oleh karena itu yurisprudensi maupun putusan Hakim no 1314K/Pdt/2000 JO no 197/Pdt.G/PN.Jkt Pst, putusan MARI no 77K/Pdt/2007, Putusan Pengadilan Niaga no 06/Pdtr-SUS Merk/2014/PN Niaga.Jkt.Pst maupun Yurisprudensi MARI no 220K/Pdt/1986 sengketa merk NIKE adalah tidak relevan dalam perkara a quo oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2451K/Pdt/1989 yang menyatakan sebagai berikut: **"untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut"**.
7. Jadi melihat suatu merek haruslah secara keseluruhan "Holistic theory" bukan melihat unsur dominan atau "dominancy theory" sebagai didalilkan PENGGUGAT dalam hal 35-36 visual gugatannya. Dengan demikian maka merek haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan sepotong-sepotong maka dengan melihat secara keseluruhan visual sebagaimana ditampilkan PENGGUGAT tersebut menunjukkan tidak ada persamaan pengucapan antara merek PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan tidak menyesatkan khalauayak ramai untuk barang sejenis. Tergugat mempunyai merek DIESEL HOUSE untuk kelas 25 saja jadi kelas lain tidak relevan dikemukakan dalam perkara a quo Jadi dalil PENGGUGAT mengenai persamaan pengucapan tidak berdasar secara hukum maka harus ditolak.
8. Bahwa alasan dan dalil pemilik merek DIESEL dengan mendasarkan pasal 21 ayat 1 huruf a dan b, pasal 21 (2) dan pasal 21 (3) huruf (a) UU Merek No.20/2016 yaitu ditolaknya pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang sejenis, merek terkenal juga tidak cermat dan tidak tepat dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 19 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



9. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan putusan Mahkamah Agung serta beberapa merek yang berdampingan di Daftar Umum Merek.
 - a. Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 2451 K/Pdt/1989 tanggal 13 April 1991 dalam merek ROYAL SALUTE vs SALUTE, menyatakan kedua merek tersebut di atas tidak sama pada pokoknya maupun keseluruhannya;
 - b. Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 3675 K/Pdt/1989 tanggal 31 Maret 1991 dalam merek SONY vs SONY BETA menyatakan kedua merek tersebut di atas tidak sama pada pokoknya maupun keseluruhannya;
 - c. Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 2483 K/Pdt/1982 tanggal 31 November 1983 dalam merek MeijiJoy vs Meiji dan Joy, menyatakan kedua merek tersebut di atas tidak sama pada pokoknya maupun keseluruhannya;
 - d. Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 4000 K/Pdt/1986 dalam merek KELINCI vs DUA KELINCI, menyatakan kedua merek tersebut di atas tidak sama pada pokoknya maupun keseluruhannya
10. Bahwa disamping Putusan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, dalam Daftar Umum Kantor Merek telah terdaftar secara berdampingan merek-merek sebagai berikut :
 - a. Merek CENTRAL dengan Nomor daftar IDM000026892 atas nama TAN SENG HUAT (terdaftar pada tanggal 12 Agustus 2003)
 - b. Merek Central dengan Nomor daftar 543023 atas nama Hamidi Shabri (terdaftar pada tanggal 16 September 2003)
 - c. Merek CENTRAL STATION dengan Nomor daftar 512365 atas nama PT. Langlang Buana International (terdaftar pada tanggal 8 Juli 2002).
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan atau permintaan PENGUGAT dalam gugatannya agar mereknya dinyatakan sebagai merek terkenal, mereknya merupakan bagian esensial badan hukum, pemilik tunggal merek, terdapat persamaan pada pokoknya antara merek

Hal. 20 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak beritikad baik, meniru, membajak adalah tidak relevan, tidak berdasar secara hukum dalam perkara a quo maka harus ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat baik diuraikan dalam Posita maupun dalam petitumnya untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek DIESEL HOUSE no.IDM 000427827 kelas 25 tertanggal 10 Oktober 2014 atas nama Agus Makmur (TERGUGAT) dengan merek-merek DIESEL dan variasinya milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan TERGUGAT mendaftarkan merek DIESEL HOUSE kelas 25 dengan itikad baik dan tidak meniru merek PENGGUGAT.
5. Menyatakan menolak untuk membatalkan merek DIESEL HOUSE No. 000427827 kelas 25 tanggal 10 Oktober 2014 tanggal penerimaan 27 Agustus 2010 atas nama TERGUGAT
6. Menyatakan merek DIESEL HOUSE kelas 25 Nomor IDM000427827 tertanggal 10 Oktober 2014 untuk melindungi jenis barang: Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal, dan selopyang termasuk dalam kelas 25 atas nama Agus Makmur (TERGUGAT) adalah merek yang sah secara hukum di Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan memerintahkan TURUT TERGUGAT tetap mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HaKI Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 21 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Demikian Jawaban atas gugatan ini kami ajukan dan apabila Majelis Hakim perkara No.Perkara Gugatan No.31/Pdt-Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pstberpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 atas nama AGUS MAKMUR, yang terdaftar sejak 02 Februari 2017, untuk kelas 25 dengan jenis barang Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal dan selop.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
4. Bahwa dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh Karena itu dengan terdaftarnya merek GALPERTI dengan nomor IDM 000532697 atas nama F.I.A.L. Finanziaria Industrie Alto Lario S.p.A.maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat.

Tentang Merek Terkenal

Hal. 22 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Penggugat adalah merek terkenal.
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
7. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilihat keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah Merek DIESEL milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, apakah merek DIESEL milik Penggugat telah di promosikan secara terus menerus dan besar-besaran.
8. Bahwa untuk membuktikan keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat sudah semestinya Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Pengadilan Niaga dapat menunjuk lembaga survei yang bersifat mandiri guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek DIESEL milik Penggugat.
9. Bahwa jika kita perhatikan dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan merek Penggugat adalah merek terkenal semata-mata untuk mengecoh majelis hakim saja. Sehingga sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dapatlah ditolak.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

10. Bahwa Penggugat mendalilkan merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

Hal. 23 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat diajukan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih berlaku. Sehingga dengan demikian aturan yang dijadikan dasar dalam memutus merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
12. Bahwa terkait persamaan pada pokoknya sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar. Perlu Turut Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat, pertimbangan apakah merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar ataupun dengan merek terkenal juga menjadi pertimbangan. Sehingga tidak beralasan bahwa Merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokok dengan merek milik Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat haruslah ditolak, sudah semestinya Penggugat menghormati hak eksklusif dari Tergugat.
13. Bahwa terkait dengan persamaan dengan nama badan hukum milik Penggugat, perlu di lihat apakah nama badan hukum Penggugat telah terdaftar di Indonesia. Jika belum maka dasar dari Penggugat tidaklah jelas, karena badan hukum di wilayah Republik Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan antara merek DIESEL` milik Tergugat dengan nama Badan Hukum Penggugat dapatlah dikesampingkan atau ditolak.
14. Bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 adalah Tergugat, mengingat merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat dapat ditolak.

Tentang Itikad Tidak Baik

15. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari **Penggugat haruslah ditolak**, karena dengan terdaftarnya merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM

Hal. 24 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000427827 milik Tergugat, maka merek DIESEL HOUSE dengan nomor IDM 000427827 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

16. Karena dalil Itikad Tidak Baik dari Penggugat tidak terbukti maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dapatlah ditolak.
17. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Pokok Perkara:

1. **Menolak gugatan Penggugat;**
2. **Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

No.	MENGENAI
	Merek "DIESEL" & Variasinya Milik Penggugat adalah Merek Terkenal Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa merek "DIESEL" adalah MEREK TERKENAL dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dan membatalkan pendaftaran merek „Diesel” Daftar No. 287082 atas nama Jemmy Wantono dan pendaftaran merek „DIESEL” Daftar No. 291019 atas nama TAN SIAU PHENG dan pendaftaran merek "Diesel dan Variasinya" (36 pendaftaran) atas nama Jemmy Wantono. Dan pembuktian ini diajukan sebagai syarat memenuhi ketentuan penjelasan penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 tahun 2016 tentang Merek Terkenal.
1. Fotokopi	Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1314 K/Pdt/2000,

Hal. 25 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Tanggal 13 Februari 2002, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO (Tergugat dalam perkara aquo), dahulu bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 2B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL. Yang diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi	Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 77 K/Pdt/2007, Tanggal 22 Januari 2008, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan TAN SIAU PHENG, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL, yang diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT.SUS-MERЕК/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL, yang diberi tanda : P – 3 ;
4 Fotokopi	Pernyataan dibawah sumpah dari ALESSANDRO BOGLIOLO, tentang : - sejarah singkat perusahaan „DIESEL S.p.A” - merek-merek milik „DIESEL S.p.A”, DIESEL, yang diberi tanda : P – 4a ; DIESEL & LOGO MOHICHANS - pendaftaran merek 'DIESEL & VARIASINYA" di berbagai

Hal. 26 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	negara di Dunia, - Omzet penjualan - Iklan - Biaya Promosi
5. Fotokopi	Terjemahan Bukti P-4a, yang diberi tanda : P – 4b ;
	• Pendaftaran Merek "DIESEL & VARIASINYA" Milik Penggugat di Indonesia Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa merek "DIESEL" adalah MEREK TERKENAL dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dan membatalkan pendaftaran merek „Diesel” Daftar No. 287082 atas nama Jemmy Wantono dan pendaftaran merek „DIESEL” Daftar No. 291019 atas nama TAN SIAU PHENG dan pendaftaran merek "Diesel dan Variasinya" (36 pendaftaran) atas nama Jemmy Wantono. Dan pembuktian ini diajukan sebagai syarat memenuhi ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 tentang Merek Terkenal.
6. Fotokopi	Print Out Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Indonesia, terdaftar dibawah No. 313344, Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A.yang diberi tanda : P-5a ;
7. Fotokopi	Perpanjangan I Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000039276, Tanggal 19 Mei 2005, perpanjangan dari daftar No. 313344,

Hal. 27 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-5b
8. Fotokopi	Perpanjangan ke II Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. R002002012013, Tanggal 19 Mei 2005, perpanjangan dari Daftar No. IDM000039276, Tanggal 21 Desember 2002 jo daftar No. 313344, Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 21 Desember 2022. Yang diberi tanda : P – 5c ;
9. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000522645, Tanggal 29 Februari 2016, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda : P – 6 ;
10. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033658, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda : P – 7a ;
11. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033658, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 13 April 2028. Yang diberi tanda : P – 7b ;
12. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033659, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda P - 8a

Hal. 28 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
13. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033659, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 13 April 2028. Yang diberi tanda : P-8b
14. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000127139, Tanggal 10 Juli 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.yang diberi tanda : P – 9a ;
15. Fotolopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000127139, Tanggal 10 Juli 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 20 Oktober 2025. Yang diberi tanda : P – 9b ;
16. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000248261, Tanggal 24 Mei 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A. Yang diberi tanda : P-10a
17. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000248261, Tanggal 24 Mei 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028. Yang diberi tanda : P-10b
18. Fotokopi	Pendaftaran Merek " "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah

Hal. 29 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	No. IDM000529761, Tanggal 29 April 2016, dalam kelas barang 3, 9, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.yang diberi tanda : P-11
19. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000016701, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A.yang diberi tanda : P-12a
20 Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000016701, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 01 Juni 2024.yang diberi tanda : P-12b
20. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223700, Tanggal 22 Oktober 2009, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda : P-13a ;
21. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223700, Tanggal 22 Oktober 2009, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028.Yang diberi tanda : P-13b ;
22. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM0000016700, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 16, atas nama DIESEL, S.p.A.yang diberi tanda : P-14a ;

Hal. 30 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
23. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM0000016700, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 16, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 01 Juni 2024. Yang diberi tanda : P-14b ;
24. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223646, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 14, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda : P-15a ;
25. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223646, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 14, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028. Yang diberi tanda : P-15b ;
26. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223647, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 09, atas nama DIESEL, S.p.A. yang diberi tanda : P-16a ;
27. Fotokopi	Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223647, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 09, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028. Yang diberi tanda : P-16b ;



No.	MENGENAI
	Itikad Tidak Baik Tergugat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Kantor Merek seharusnya tidak mendaftarkan merek DIESEL HOUSE atas nama Tergugat, karena melanggar ketentuan PENJELASAN pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 tahun 2016, khususnya perlindungan atas merek terkenal.
28. Fotokopi	PETIKAN RESMI, atas pendaftaran merek DIESEL HOUSE di Indonesia, atas nama Agus Makmur (Tergugat), dalam kelas 25, Daftar No. IDM.000427827, Tanggal 10 Oktober 2014. Yang diberi tanda : P-17 ;
	Itikad Tidak Baik Menurut Turut Tergugat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Kantor Merek menolak pendaftaran merek DIESELINDUSTRY atas nama PIHAK KETIGA, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL atas nama Penggugat.
29. Fotokopi	Surat No. HKI.4.HI.06.01.PO. D002014 047016, tanggal 09 Januari 2019, Hal : Pemberitahuan Penilaian Keberatan, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, tentang penolakan pendaftaran merek "DIESELINDUSTRY" karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL, Daftar No. IDM000127139, dan Daftar No. IDM000522645, atas nama DIESEL S.p.A yang diberi tanda : P – 18 ;
	• Pendaftaran Merek "DIESEL & VARIASINYA" Milik Penggugat di berbagai negara di dunia

Hal. 32 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Bukti ini diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 9/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006, PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH, pada halaman 41 s/d 42, bagian B. LEGALISASI
30. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , Daftar No. 791428 , tanggal 27 September 1999, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 12 Juli 1977 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 330447, tanggal 16 Februari 1982, dalam kelas barang 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P – 19a ;
31. Fotokopi	Terjemahan bukti yang diberi tanda : P-19b ;
32. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , Daftar No. 1098009, Tanggal 03 Maret 2008, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 12 Juli 1977 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 330447, tanggal 16 Februari 1982 dan diperpanjang pada tanggal 27 September 1999 dibawah No. 791428 , dalam kelas barang 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-20a ;
33. Fotokopi	Terjemahan bukti, yang diberi tanda : P-20a ;
34. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 1995 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 686092 ,

Hal. 33 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	tanggal 23 Agustus 1996, dalam kelas barang : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-21a ;
35. Fotokopi	Terjemahan bukti yang diberi tanda : P-21b ;
36. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , terdaftar dibawah No. 1045820, Tanggal 20 April 2007 merupakan perpanjangan dari Daftar No. 686092, tanggal 23 Agustus 1996, dalam kelas barang 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-22a ;
37. Fotokopi	Terjemahan bukti , yang diberi tanda : P-22b
38. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , Daftar No. 1039029 , Tanggal 14 Februari 2007, yang berasal dari permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Juni 1993 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 604192, tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-23a
39. Fotocopy	Terjemahan bukti P-23a yang diberi tanda P-23b ;



No.	MENGENAI
40. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di Italia , Daftar No. 1538950, Tanggal 17 April 2013, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 1039029, Tanggal 14 Februari 2007, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-24a ;
41. Fotokopi	Terjemahan bukti P-24a yang diberi tanda : P-24b
42. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 415972, tanggal 14 April 1986, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 02 September 1983, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia P-25a
43. Fotokopi	Terjemahan bukti P-25a yang diberi tanda : P-25b ;
44 Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 1043301, Tanggal 29 Maret 2007, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 415972, Tanggal 14 April 1986, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-26a ;
45. Fotokopi	Terjemahan bukti P-26aP-26b yang diberi tanda :P-26b
46. Fotokopi.	Perpanjangan Kedua dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No.

Hal. 35 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	1550964, Tanggal 08 Juli 2013, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 1043301 , Tanggal 29 Maret 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-27a ;
47. Fotokopi	Terjemahan bukti P-27a yang diberi tanda : P-27b ;
48. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 1039030 , tanggal 14 Februari 2007 , berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Juni 1993 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 604196, tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., P-28a
49. Fotokopi	Terjemahan bukti P-28a yang diberi tanda : P-28b ;
50. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 1538941 Tanggal 17 April 2013, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 1039030, Tanggal 14 Februari 2007 jo Daftar No. 415972 , Tanggal 14 April 1986, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-29a
51. Fotokopi	Terjemahan bukti P-29a yang diberi tanda : P-29b ;
52. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 604193 , tanggal 04 Oktober 1993 , berdasarkan permohonan yang diajukan pada



No.	MENGENAI
	tanggal 11 Juni 1993, dalam kelas barang 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-30a
53. Fotokopi	Terjemahan bukti P-30a yang diberi tanda : P-30b
54. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Italia , Daftar No. 686091 , tanggal 23 Agustus 1996 , berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 1995, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia, yang diberi tanda : P-31a
55. Fotokopi	Terjemahan bukti P-31a , yang diberi tanda : P-31b ;
56. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Italia , Daftar No. 1093541 , tanggal 11 Februari 2008, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2007, dalam kelas barang 03, 09, 14, 18, dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-32a
57. Fotocopy	Terjemahan bukti P-32a yang diberi tanda : P-32b ;
58. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL & Lukisan Kantong" di Italia , Daftar No. 908499 , tanggal 22 September 2003, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 29

Hal. 37 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Mei 2003, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-33a ;
59. Fotokopi	Terjemahan bukti P-33a yang diberi tanda : P-33b ;
60. Fotokopi	Pendaftaran Merek "TASCA CON FASCIA E PAROLA DIESEL" di Italia , Daftar No. 1538943 , tanggal 17 April 2013, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 05 April 2013, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-34a ;
61. Fotokopi	Terjemahan bukti P-34a yang diberi tanda : P-34b
62. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , digunakan pertama kali pada tanggal 24 Oktober 1978 dan terdaftar dibawah No. 1,564,710 Tanggal 07 November 1989, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia, yang diberi tanda P-35a
63. Fotokopi	Terjemahan bukti P-35a yang diberi tanda : P-35a-I ;
64. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di H Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,564,710, tanggal 13 Oktober 2009, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,

Hal. 38 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	yang diberi tanda : P-35b;
65. Fotokopi	Terjemahan bukti P-35b yang diberi tanda : P-35b-I ;
66. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Amerika Serikat , digunakan pertama kali pada tanggal 27 Februari 1982 dan terdaftar dibawah No. 1,605,656 Tanggal 10 Juli 1990, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-36a
67. Fotokopi	Terjemahan bukti P-36a, yang diberi tanda : P-36a-I
68. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,605,656, tanggal 28 Juni 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-36b
69. Fotokopi	Terjemahan bukti P-36b yang diberi tanda : P-36b-I ;
70. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,939,141 Tanggal 05 Desember 1995, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-37a ;
71. Fotokopi	Terjemahan bukti P-37a yang diberi tanda : P-37a-I ;

Hal. 39 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
72. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,939,141, tanggal 15 Juli 2002, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-37b ;
73. Fotokopi	Terjemahan bukti P-37b yang diberi tanda : P-37b-1 ;
74. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , digunakan pertama kali pada tanggal 29 Februari 1984 dan terdaftar dibawah No. 1,498,698 Tanggal 02 Agustus 1988, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-38a ;
75. Fotokopi	Terjemahan bukti P-38a yang diberi tanda : P-38a-I ;
76. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,498,698, tanggal 31 Juli 2008, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-38b ;
77. Fotokopi	Terjemahan bukti P-38b yang diberi tanda : P-38b-I ;
78. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,989,390 Tanggal 30 Juli 1996, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-39a ;
79. Fotokopi	Terjemahan bukti P-39a yang diberi tanda : P-39a-I ;

Hal. 40 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
80. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 1,989,390, tanggal 12 Oktober 2006, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-39b ;
81. Fotokopi	Terjemahan bukti P-39b yang diberi tanda : P-39b-I ;
82. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Amerika Serikat , terdaftar dibawah No. 3,956,724 Tanggal 10 Mei 2011, dalam kelas barang 03, 09, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-40a ;
83. Fotokopi	Terjemahan bukti P-40a yang diberi tanda : P-40b ;
84. Fotokopi	Pendaftaran International di OMPI / WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. 608500 , Tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 549304, Tanggal 31 Januari 1990, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia. P-41a
85. Fotokopi	Terjemahan bukti P-41a yang diberi tanda : P-41a-I ;
86. Fotokopi	Perpanjangan Pendaftaran International di OMPI/ WIPO

Hal. 41 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. 608500 , Tanggal 04 Oktober 1993, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2013, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia. Yang diberi tanda : P-41b ;
87. Fotokopi	Terjemahan bukti P-41b yang diberi tanda : P-41b-I ;
88. Fotokopi	Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. 608499 , Tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 467393, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia. Yang diberi tanda P-42a ;
89. Fotokopi	Terjemahan bukti P-42a yang diberi tanda : P-42a-I ;
90. Fotokopi	Perpanjangan Pendaftaran International di OMPI/WIPO

Hal. 42 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	atas merek "DIESEL" Daftar No. 608499, Tanggal 04 Oktober 1993, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2013, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia. Yang diberi P-42b ;
91. Fotokopi	Terjemahan bukti P-42b yang diberi tanda : P-42b-I ;
92. Fotokopi	Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. 467393 , Tanggal 16 Februari 1982, dalam kelas 18 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 330447, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol, Perancis, Monako, Swiss, dan Yugoslavia. Yang diberi tanda : P-43a ;
93. Fotokopi	Terjemahan bukti P-43a yang diberi tanda : P-43a-I ;
94. Fotokopi	Perpanjangan Pertama Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. 467393 , Tanggal 16 Februari 1982, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2002, dalam kelas 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol,

Hal. 43 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Perancis, Monako, Swiss, dan Yugoslavia. Yang diberi tanda : P-43b ;
95. Fotocopy	Terjemahan bukti P-43b yang diberi tanda : P-43b-I ;
96. Fotokopi	Perpanjangan Kedua Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. 467393 , Tanggal 16 Februari 1982, diperpanjang untuk kedua kalinya selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012, dalam kelas 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol, Perancis, Monako, Swiss, dan Yugoslavia. Yang diberi tanda : P-43c ;
96. Fotokopi	Terjemahan bukti P-43c yang diberi tanda : P-43c-I ;
97. Fotokopi	Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. 549304 , Tanggal 31 Januari 1990, dalam kelas 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 330447, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Perancis, Swiss, dan Yugoslavia. Yang diberi tanda : P-44a ;
98. Fotokopi	Terjemahan bukti P-44a yang diberi tanda : P-44a-I ;
99. Fotokopi	Perpanjangan Pertama Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE &

Hal. 44 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Lukisan” Daftar No. 549304 , Tanggal 31 Januari 1990, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2010, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Jerman, Austria, Benelux, Bulgaria, Kroasia, Spanyol, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Perancis, Maroko, Monako, Republik Ceko, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenis, Swiss dan Ukraina. Yang diberi tanda : P-44b ;
100. Fotokopi	Terjemahan bukti P-44b yang diberi tanda : P-44b-I ;
101. Fotokopi	Pendaftaran International di WIPO atas merek ”DIESEL” Daftar No. 965751 , Tanggal 11 Februari 2008, dalam kelas 03, 09, 14, 18 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 1093541, Tanggal 11 Februari 2008, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota antara lain : Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Cina, Kroasia, Siprus, Mesir, Republik Islam Iran, Kazakhstan, Liechtenstein, Moldova, Monako, Montenegro, Maroko, Federasi Rusia, San Marino, Serbia, swiss, Republik Arab Syiria, Tajikistan, bekas Republik Yugoslavia Macedonia, Ukraina, Vietnam, Australia, Bahrain, Botswana, Georgia, Iceland, Jepang, Antilles Belanda, Norwegia, Republik Korea, Singapura, Kesultanan Oman, Turki, Turkmenistan, Amerika Serikat, Uzbekistan. Yang diberi tanda : P-45a ;
102. Fotokopi	Terjemahan bukti P-45a yang diberi tanda : P-45b ;

Hal. 45 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
103. Fotokopi	Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL & Lukisan Kantong Celana" Daftar No. 813579 , Tanggal 14 Oktober 2003, dalam kelas 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 908499, Tanggal 22 September 2003, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota antara lain : Albania, Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kuba, Mesir, Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Hongaria, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Maroko, Monako, Mongolia, Mozambik, Usbekistan, Polandia, Republik Moldova, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Serbia dan Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Sudan, Swiss, Swazilandia, Tajikistan, Ukraina dan Vietnam. Yang diberi tanda : P-46a ;
104. Fotokopi	Terjemahan bukti P-46a yang diberi tanda : P-46a-I ;
105. Fotokopi	Perpanjangan Pertama Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL & Lukisan Kantong Celana" Daftar No. 813579 , Tanggal 14 Oktober 2003, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : Albania, Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kuba, Mesir, Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Hongaria, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Maroko, Monako, Mongolia, Mozambik, Usbekistan, Polandia, Republik Moldova, Republik Ceko, Rumania, San

Hal. 46 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	Marino, Serbia dan Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Sudan, Swiss, Swazilandia, Tajikistan, Ukraina dan Vietnam. Yang diberi tanda P-46b ;
106. Fotokopi	Terjemahan bukti P-46b yang diberi tanda : P-46b-I ;
107. Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Australia , terdaftar dibawah No. 901972, Tanggal 27 Juli 1999, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-47a ;
108. Fotokopi	Terjemahan bukti P-47a yang diberi tanda : P-47a-I ;
109. Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di Australia , terdaftar dibawah No. 901972, Tanggal 23 Juni 2009 dan berlaku sampai 27 Juli 2019, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-47b ;
110 Fotokopi	Terjemahan bukti P-47b yang diberi tanda : P-47b-I ;
111 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Australia , terdaftar dibawah No. A421501, Tanggal 31 Januari 1985, dalam kelas barang 25, atas nama The Holding Co, Pty, Ltd dan telah dialihkankan kepada DIESEL, S.p.A., berdasarkan <u>Akta Pengalihan Hak tertanggal 06 Mei 2002.</u> , yang diberi tanda : P-48a ;
112 Fotokopi	Terjemahan bukti P-48a yang diberi tanda : P-48a-I ;

Hal. 47 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
113 Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di Australia , terdaftar dibawah No. A421501, Tanggal 16 Desember 2005 dan berlaku sampai 31 Januari 2016, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-48b ;
114 Fotokopi	Terjemahan bukti P-48b yang diberi tanda : P-48b-I ;
115 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Australia , terdaftar dibawah No. 901971, Tanggal 27 Juli 1999, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-49a ;
116 Fotokopi	Terjemahan bukti P-49a yang diberi tanda : P-49b ;
117 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Australia , terdaftar dibawah No. A630189, Tanggal 18 Mei 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-50a ;
118 Fotokopi	Terjemahan bukti P-50a yang diberi tanda : P-50a-I ;
119 Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek " "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di Australia , terdaftar dibawah No. A630189, Tanggal 21 Mei 2001 dan berlaku sampai 18 Mei 2011, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda P-50b ;

Hal. 48 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
120 Fotokopi	Terjemahan bukti P-50b yang diberi tanda : P-50b-I ;
121 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL BALCK GOLD" pertama kali di Australia , terdaftar dibawah No. 965751, Tanggal 11 Februari 2008, dalam kelas barang 09, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda :P-51a ;
122 Fotokopi	Terjemahan bukti P-52a yang diberi tanda : P-51b ;
123 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Jepang , terdaftar dibawah No. 3252866, Tanggal 31 Januari 1997, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-52a ;
124 Fotokopi	Terjemahan bukti P-52a yang diberi tanda : P-52a-I
125 Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek " "DIESEL" di Jepang , terdaftar dibawah No. 3252866, Tanggal 23 Januari 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda :P-52b
126 Fotokopi	Terjemahan bukti P-52b yang diberi tanda : P-52b-I ;
127 Fotokopi	Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Jepang , terdaftar dibawah No. 3252867, Tanggal 31 Januari 1997, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda :P-53a

Hal. 49 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
128 Fotokopi	Terjemahan bukti P-53a yang diberi tanda : P-53a-I ;
129 Fotokopi	Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di Jepang , terdaftar dibawah No. 3252867, tanggal 23 Januari 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang diberi tanda : P-53b ;
130 Fotokopi	Terjemahan bukti P-53b yang diberi tanda : P-53b-I ;
	Promosi, Publikasi & Investasi Merek "DIESEL & VARIASINYA" Milik Penggugat di berbagai negara di dunia Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa merek "DIESEL", adalah merek terkenal disamping telah terdaftar di berbagai Negara juga telah melakukan promosi dan investasi sebagai syarat dalam ketentuan penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 tahun 2016.
131 Fotokopi	Buku dengan judul "BE STUPID for Successful Living", karangan RENZO ROSSO, pendiri DIESEL, S.p.A., yang mengulas tentang berbagai Iklan, dan Investasi Merek "DIESEL dan Variasinya" di berbagai Negara di Dunia, diterbitkan tahun 2011 . Yang diberi tanda : P-54 ;
132 Fotokopi	Iklan "DIESEL" pada Majalah Fotografi, yang dibuat oleh Frank P. Stevenson, www.kingfrank.com , yang diberi tanda :P-55 ;

Hal. 50 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
133 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL FRAMES", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun 1999-2000 yang diberi tanda : P-56 ;
134 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL SHADES", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun 2001 yang diberi tanda : P-57 ;
135 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "EUROPEAN TOUR Greetings from Diesel LOOK BOOK", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi baju dan celana pria dan wanita 2002 , yang diberi tanda : P-58 ;
136 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "LOOK BOOK F/W 2003-2004", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi baju dan celana pria dan wanita 2003-2004 , yang diberi tanda : P-59 ;
137 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL NEW MODELS", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun 2005 yang diberi tanda P-60
138 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL BAG COLLECTION SPRING /SUMMER 2006", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A.,

Hal. 51 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	untuk koleksi TAS, DOMPET DAN ASSESORIS WANITA, diterbitkan tahun 2006 yang diberi tanda : P-61 ;
139 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL 2007 SPRING SUMMER COLLECTION", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi TAS, DOMPET, diterbitkan tahun 2007 yang diberi tanda : P-62 ;
140 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog dengan judul " PREVIEW DENIM FEMALE", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi pakaian wanita, khususnya jeans (denim), diterbitkan tahun 2008 yang diberi tanda : P-63 ;
141 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., Sailing into fall & winter 2009 yang diberi tanda : P-64 ;
142 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi celana jeans (denim) pria dan wanita musim semi 2010 yang diberi tanda : P-65 ;
143 Fotokopi	Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi celana dalam pria dan wanita musim semi 2012 yang diberi tanda : P-66 ;
144 Fotokopi	Iklan pada Koran Rakyat Merdeka tertanggal 10 Juli

Hal. 52 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MENGENAI
	2014 , hal. 1 dan 4, tentang Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap , dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL. Yang diberi tanda : P-67 ;
145 Fotokopi	Foto-Foto tentang Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat (Waktu Pemotretan, Sabtu, 20 Juli 2019) . yang diberi tanda : P-68 ;
146 Fotokopi	Contoh produk ASLI dari DIESEL, S.p.A., berupa Kaos Lengan Panjang berwarna Hitam (kelas 25), yang dijual di Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat. Yang diberi tanda : P-69a ;
167 Fotocopy	Bukti Pembelian produk ASLI dari DIESEL, S.p.A., berupa 1 (satu) Kaos Lengan Panjang berwarna Hitam (kelas 25), yang dijual di Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dengan

Hal. 53 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MENGENAI
	harga semula Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah diskon 50% menjadi Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Juli 2019 . Yang diberi tanda : P-69b ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat :

1. Foto copy Permohonan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" kelas 25 pada Kantor Merek (Turut Tergugat). Yang diberi tanda : T-1 ;
2. Foto copy Kamus Webster berupa kamus bahasa Inggris menunjukkan kata DIESEL adalah merupakan kata yang ada di kamus, jadi kata DIESEL tidak meniru, tidak diilhami merek Penggugat. Demikian pula dengan kata HOUSE. Yang diberi tanda : T - .2.a
3. Foto copy Wikipedia diunduh dari Wikipedia yang menerangkan DIESEL (Rudolf van Diesel) merupakan nama penemu mesin DIESEL "yang tak ada kaitan apapun dengan Penggugat" maka sudah seharusnya Penggugat tidak dapat memonopoli., yang diberi tanda : T - 2.b
4. Foto copy Iklan – iklan mesin diesel, yang diberi tanda : T - 3.a
5. Foto copy iklan kendaraan Diesel yang diberi tanda : T - 3.b
Disamping mesin-mesin diesel persepsi masyarakat adalah kendaraan diesel solar.
6. Foto copy , Sertifikat Merek DIESEL HOUSE No.248966 Kelas 25 yang diberi tanda : T - 4.a
7. Foto copy Perubahan Nama TERGUGAT No. 02-803 HT-02-01-TH-1991 yang diberi tanda : T - 4.
8. Foto copy Sertifikat Merek DIESEL HOUSE Kelas 25 no.reg. 424630 yang diberi tanda : T - 4.c
9. Foto copy Sertifikat merek DIESEL HOUSE Kelas 25 no. reg. 427827 yang diberi tanda : T - 4.d
Bukti T4 a,b,c,d adalah Kronologis kepemilikan merek "DIESEL HOUSE" oleh TERGUGAT yang sudah ada sejak 1988.
10. Foto copy Kamus Oxford Wordpower menunjukkan kata DIESEL ada

Hal. 54 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamus, jadi merupakan kata umum yang diberi tanda :

T - 5.a

11. Foto copy Terjemahan yang diberi tanda : T - 5.b
12. Foto copy Brosur-brosur merek DIESEL HOUSE kelas 25 yang diberi tanda T - 6.a dan T - 6.b
13. Foto copy Kamus Inggris Indonesia Jhon M Echols dan Hassan Shadily menunjukan kata DIESEL ada dikamus yang diberi tanda : T - 7 ;
14. Foto copy Kata DIESEL ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa. Bukti T.8

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan atas perubahan gugatan Penggugat karena Penggugat menambah Keputusan Hakim positanya yaitu dengan menambah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara DIESEL S.p.A melawan Jimmy Wantono (hal 6-12 perubahan gugatan), kemudian angka 51 halaman 39 ditambah pula Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 K/Pdt/1986 sengketa merek Nike ;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut menambah posita sedangkan menurut ketentuan Pasal 127 Rv bahwa Penggugat tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, oleh karena dalam perubahan gugatan tersebut ada penambahan mengenai posita maka perubahan gugatan

Hal. 55 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat telah mengklaim atas merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN – sehingga siapa pun di seluruh dunia ini pasti mengaitkan merek-merek tersebut dengan Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Untuk mengamankan hak-haknya terkait merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN, Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat telah mengajukan dan/atau melindungi pendaftaran merek-merek tersebut di beberapa Negara di dunia. Untuk keperluan tersebut, akan disampaikan pada saat pembuktian list pendaftaran atas merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN atas nama Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Kantor US Registrar (Pendaftaran Merek Dagang AS) telah menyatakannya melalui Pendaftaran Merek Dagang AS dengan No. 1564710 untuk kelas 25 penggunaan pertama merek dagang DIESEL oleh Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat di AS adalah tanggal 24 Oktober 1978;
- Bahwa Pendaftaran-pendaftaran di atas sudah diperbaharui dan didaftarkan ke berbagai negara di dunia, untuk mendapatkan hak eksklusif bagi Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat atas penggunaan merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN, mencegah pihak ketiga manapun menggunakan atau/atau berupaya mendaftarkan sebuah merek dagang yang sama dan/atau tiruannya;
- Bahwa Goodwill dan Reputasi Merek Dagang DIESEL juga didasarkan atas kegiatan periklanan, dimana Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat selalu gencar mempromosikan produk-produknya di bawah **MEREK-MEREK DIESEL**, termasuk LOGO MOHICAN di atas. Sarana promosi iklan DIESEL yang terkenal sudah menjadi ciri khas yang dikenal luas di setiap pangsa pasar di dunia, sehingga membuat Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat meraih reputasi global.
- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek DIESEL dan DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN yang telah didaftar di berbagai negara terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q Direktorat Merek yaitu :
- Bahwa merek Penggugat "DIESEL & Variasinya" telah dipakai , dipromosikan serta terdaftar di Negara asalnya Italia paling tidak sejak 30

Hal. 56 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan di lebih dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Negara, sehingga merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Bukti-bukti keterkenalan merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian;

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek "DIESEL HOUSE", seperti tersebut dibawah ini :

Daftar No. IDM.000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, untuk jenis barang : Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal dan selop.

- Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat "DIESEL & Variasinya" yang sudah terkenal, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(1) huruf (a) dan (b), Pasal 21 ayat (2) a & Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan :

- Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali diakui secara tegas.
- Bahwa TERGUGAT adalah pemilik merek "DIESEL HOUSE" IDM000427827 atas nama **Agus Makmur (TERGUGAT)**, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2010 kelas 25 melindungi jenis barang Konpeksi yaitu : kemeja lengan panjang, -pendek, celana panjang, -pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, -wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal, dan

Hal. 57 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selop dikarenakan merek TERGUGAT memenuhi syarat hukum sebagai merek di Indonesia.(Bukti T-1)

Tidak ada Persamaan Pada Pokoknya

- Bahwa merek TERGUGAT **DIESEL HOUSE** yang terdiri dari kata DIESEL dan HOUSE dimana baik kata DIESEL maupun HOUSE adalah kata umum yang ada hampir disetiap kamus Bahasa Inggris maupun bahasa Inggris – Indonesia seperti misalnya kata Diesel di dalam Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University press, sixth impression, 1994 page 177 menyatakan : diesel (noun) = diesel engine 1. An engine in buses, trains, cars 2. The heavy oil that is used in the engine. demikian pula The Merriam Webster dictionary, GG Merriam, Philippines 1994 page 255 yang menyatakan diesel (noun) 1. Diesel engine, 2. a vehicle driven by a diesel engine.
- Diesel sendiri sebenarnya merupakan nama penemu mesin Diesel yaitu nama lengkapnya Rudolf Christian Karl Diesel yang lahir di Paris, Perancis 1858.
- Demikian pula dengan kata HOUSE, dalam Oxford Wordpower Dictionary sebagaimana tersebut di atas page 311 menyatakan: a building is made for one family to live in. Jadi kata tersebut baik DIESEL maupun HOUSE merupakan kata umum yang dapat dijumpai hampir di semua kamus bahasa Inggris, dan masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan kata-kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti rumah, (bukti T2a, 2b, 2c)
- Jadi dalam memilih merek TERGUGAT tidak diilhami oleh merek PENGUGAT maupun badan hukum PENGUGAT Diesel Spa yang juga bukan merupakan nama pendirinya, bukan kata ciptaan pendirinya maka PENGUGAT tidak dapat memonopolinya, dalam hal ini TERGUGAT juga tidak ada maksud untuk membonceng dengan itikad tidak baik. Adapun mengenai keterkenalan DIESEL sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT sangatlah tidak tepat dalam perkara a quo karena apabila memperhatikan pengetahuan masyarakat akan diesel, maka perhatian khalayak ramai dan masyarakat mengarah pada mesin kendaraan dan DIESEL akan diartikan dengan: mesin, mobil maupun kendaraan lainnya yang dioperasikan dengan diesel dan kata diesel sendiri adalah nama penemunya yaitu “Rudolf DIESEL” dan merek TERGUGAT adalah DIESEL HOUSE bukan hanya DIESEL (Bukti T – 3 a,b) dengan demikian dalil PENGUGAT tidaklah tepat maka harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 58 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, merek “DIESEL HOUSE” milik TERGUGAT adalah suatu “penamaan” yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, serta tidak ada kata yang lebih menonjol atau dominan, baik itu DIESEL maupun HOUSE. Dan juga pernah terdaftar dengan No. 248966 dan diperpanjang 424630 karena memenuhi syarat hukum sebagai merek dan oleh karenanya TERGUGAT adalah sebagai pemakai dan pemilik pertama merek DIESEL HOUSE kelas 25 di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 4 di atas, kami menyangkal seluruh dalil dari kuasa DIESEL S.P.A dan berpendapat kedua merek tersebut yaitu “DIESEL” yaitu DIESEL dengan berbagai Variasinya termasuk kepala Indian (Indian head) dengan merek “DIESEL HOUSE” adalah sama adalah tidak benar sama sekali, karena secara faktual maupun secara yuridis tidak ada persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan berbeda baik arti maupun bunyi ucapan maupun tampilannya sehingga tidak pernah menyesatkan konsumen dan khalayak ramai bila disandingkan.
- Perlu diperhatikan pula merek TERGUGAT tidak ada kaitan dengan variasi merek DIESEL PENGGUGAT yaitu kepala Indian Mohican dan sebagainya (hal 32-34 gugatan) serta gugatan hal 34-38 oleh karenanya TERGUGAT tidak membajak, tidak meniru, tidak membonceng dan tidak beritikad buruk oleh karena itu yurisprudensi maupun putusan Hakim no 1314K/Pdt/2000 JO no 197/Pdt.G/PN.Jkt Pst, putusan MARI no 77K/Pdt/2007, Putusan Pengadilan Niaga no 06/Pdt-Sus-Merk/2014/PN Niaga.Jkt.Pst maupun Yurisprudensi MARI no 220K/Pdt/1986 sengketa merk NIKE adalah tidak relevan dalam perkara a quo oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2451K/Pdt/1989 yang menyatakan sebagai berikut: “untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut”.
- Jadi melihat suatu merek haruslah secara keseluruhan “Holistic theory” bukan melihat unsur dominan atau “dominancy theory” sebagai didalilkan PENGGUGAT dalam hal 35-36 visual gugatannya. Dengan demikian maka merek haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan sepotong-sepotong maka dengan melihat secara keseluruhan visual sebagaimana ditampilkan

Hal. 59 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tersebut menunjukkan tidak ada persamaan pengucapan antara merek PENGUGAT dengan TERGUGAT dan tidak menyesatkan khalauayak ramai untuk barang sejenis. Tergugat mempunyai merek DIESEL HOUSE untuk kelas 25 saja jadi kelas lain tidak relevan dikemukakan dalam perkara a quo Jadi dalil PENGUGAT mengenai persamaan pengucapan tidak berdasar secara hukum . ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Pengugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-69.b sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T- 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Pengugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5a sampai dengan P-16b Pengugat telah mendaftarkan merek DIESEL dan Variasinya di Indonesia yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17a sampai dengan P-53b bahwa merek DIESEL milik Pengugat telah didaftarkan di negara Italia sejak tahun 1977 dan Terdaftar pertama kali dibawah Nomor 330447 tanggal 16 Februari 1982 dalam kelas barang 18 dan 25 dibandingkan dengan merek DIESEL HOUSE milik Tergugat yang baru didaftar di Indonesia pada tahun 1988 (bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4d) sehingga Tergugat mendaftarkan merek DIESEL HOUSE dengan maksud membonceng ketenaran merek DIESEL milik Pengugat ;

Menimbang, bahwa merek DIESEL & Variasinya telah dipakai dan dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1977 dan di beberapa negara (Bukti P-54 sampai dengan P-69b) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kriteria merek terkenal adalah suatu merek yang telah didaftarkan dan digunakan di beberapa negara di dunia yang mana harus mencakup negara-negara terkemuka dengan investasi di beberapa negara dan promosi secara besar-besaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal menentukan kriteria merek

Hal. 60 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jangkauan waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut, pendaftaran merek atau pendaftaran merek di negara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL milik Penggugat sudah terdaftar di beberapa negara (bukti P-54 sampai P-69b) dan sudah dilakukan promosi secara besar-besaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek DIESEL adalah merek terkenal, maka petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan dan Patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa merek DIESEL milik Penggugat merupakan bagian dari pada badan hukum Penggugat DIESEL S.p.A karena kata DIESEL digunakan sebagai merek Penggugat merupakan bagian essensial dan nama badan hukum Penggugat, karena kata DIESEL yang digunakan sebagai merek adalah bagian yang essensial dari nama badan hukum Penggugat DIESEL S.p.A berdasarkan ketentuan Konvensi Paris tentang perlindungan atas badan hukum ;

Menimbang, bahwa Perusahaan DIESEL, S.p.A milik Penggugat didirikan sejak tahun 1978 dan tumbuh dari perusahaan pembuat jeans dan pakaian dan merek DIESEL & Variasinya telah dipakai dan dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1977 dan di beberapa negara (Bukti P-54 sampai dengan P-69b) ;

Menimbang, bahwa mengenai perlindungan hukum bagi nama perusahaan yaitu bahwa nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak, karena ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat (konsumen) terhadap asal dari barang yang beredar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL milik Penggugat berdasarkan bukti P-17a sampai dengan P-53b, telah didaftarkan di negara Italia sejak tahun 1977 dan Terdaftar pertama kali dibawah Nomor 330447 tanggal 16 Februari 1982 dalam kelas barang 18 dan 25 dibandingkan dengan merek DIESEL HOUSE milik Tergugat yang didaftar di Indonesia pada tahun 1988 (bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4d),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4a yaitu Sertifikat Merek DIESEL HOUSE terdaftar atas nama THIO PIET TION dengan Nomor Pendaftaran 248966 tanggal 11 Juli 1988 dan bukti T-4b mengenai perubahan nama THIO

Hal. 61 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



PIET TION menjadi AGUS MAKMUR serta bukti T-4c yaitu Sertifikat Perpanjangan Merek DIESEL HOUSE atas nama AGUS MAKMUR dengan Nomor Pendaftaran 248966 terhitung sampai dengan 25 Maret 1999 dan bukti P-a, P-4b, P-4c, P-4d yaitu Sertifikat Perpanjangan Merek DIESEL HOUSE atas nama AGUS MAKMUR Daftar No IDM 000427827, terhitung sampai dengan 27 Agustus 2020 Kelas 25 untuk jenis barang kemeja lengan panjang - pendek, celana panjang – pendek, celana dalam untuk pria – wanita, jaket, T-Shirt, baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar dalam, daster, blouses, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safarai, baju olah raga, baju renang, celana renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal dan selop ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL milik Penggugat yang sudah terdaftar pertama kali No 330447 di Italia sejak tanggal 16 Februari 1982 dalam kelas barang 18 dan 25, sudah dipromosikan ke beberapa negara (bukti P-54a sampai P-69b) sehingga Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu satunya yang berhak menggunakan merek DIESEL & Variasinya di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, pengertian persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.20 tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Menimbang bahwa, dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka – angka susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;

Menimbang bahwa, menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut;

- Sama bentuk (Similarity Of Form)

Hal. 62 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama komposisi (Similiarity Of Composition)
- Sama kombinasi (Similiarity Of Combination)
- Sama elemen _ (Similiarity Of Elemnts)
- Persamaan Bunyi (Sound Similiarity)
- Persamaan ucapan (Phonetic Similiarity)
- Persamaan penampilan (Similiarity in Appreance)

Menimbang bahwa, dengan berpedoman hal – hal tersebut diatas maka yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek;

Menimbang bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagian itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya ;

Menimbang, bahwa merek DIESEL HOUSE atas nama Tergugat AGUS MAKMUR dengan Nomor Pendaftaran 248966 terhitung sampai dengan 25 Maret 1999 dan bukti P-a, P-4b, P-4c, P-4d yaitu Sertifikat Perjanjangan Merek DIESEL HOUSE atas nama AGUS MAKMUR Daftar No IDM 000427827, terhitung sampai dengan 27 Agustus 2020 Kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL milik Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Bunyi pengucapan merek-merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni mengandung essensial DIESEL dan merek **DIESEL HOUSE** untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas 25 yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 25

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek "**DIESEL HOUSE**", milik Tergugat baik secara visual,

Hal. 63 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik merek DIESEL & Variasinya sudah terdaftar lebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL & Variasinya dibandingkan dengan merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25, sehingga pendaftaran merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25 dapat menyesatkan konsumen maka Tergugat dalam mendaftarkan merek DIESEL HOUSE tersebut mempunyai itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-6 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL & Variasinya milik Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25 milik Tergugat harus



dibatalkan, sehingga petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25 milik Tergugat dinyatakan batal, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini serta mencoret pendaftaran merek DIESEL HOUSE terdaftar No 248966 (diperpanjang terakhir dengan no IDM000427827), kelas 25 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-8 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;

Hal. 65 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar No. IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.661.000,- (sejuta enam ratus enam puluh satu ribu upiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami : Agustinus Setya Wahyu T, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Titik Tejaningsih, S.H, M.H dan Duta Baskara, S.H., M.H. ,masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh : A.Dindin Junaedi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Titik Tejaningsih, SH, MH

Agustinus Setya Wahyu T, SH., MH

Duta Baskara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 66 dari 102 Putusan Nomor.31/Pdt.Sus-Merk/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst



A.DINDIN JUNAEDI, SH,

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.500.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
= Jumlah =		Rp. 1.661.000,-